



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 112 DEL 03/03/2026	OGGETTO: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO, DELL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) – ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 - CIG: 7564700BE9
Registro Generale N. 167 DEL 09/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **nove**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CIG: 7564700BE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- all'esito di procedimento ad evidenza pubblica indetto ai sensi degli artt. 95 e ss. D. Lgs. 50/2016 con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 24.04.2018 e definito con successiva Determinazione Dirigenziale n. 143 del 23.05.2019, il Comune di Avella ha stipulato in data 05.08.2019 con la Società G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645), la convenzione di durata pari ad anni 20 (Rep. n. 29/2019) disciplinante la *“concessione per l'affidamento dei servizi, della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.)”*;
- tale intervento è stato contemplato dal piano triennale delle OO.PP. 2017/2018, elenco annuale 2018, il cui schema è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 96/2017;
- nel novero delle plurime prestazioni a carico della Società concessionaria G.I.P.A. S.r.l., l'art. 3 della

convenzione stipulata in data 05.08.2019 ha previsto *“il sostenimento delle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione”*;

- l'art. 20 della convenzione stipulata in data 05.08.2019 ha sancito a carico dell'Ente concedente l'obbligo di *“versare il canone annuale di concessione [...] rideterminare, su istanza della Concessionaria, le condizioni di equilibrio economico finanziario dell'iniziativa, qualora si verifichino dei mutamenti dei presupposti e delle condizioni di base dell'equilibrio economico finanziario [...] sostenere i costi per allacciamenti e aumenti di potenza che si rendessero necessari a seguito di interventi, successivi all'affidamento della concessione, di estendimento degli impianti di illuminazione pubblica da collegare alle linee esistenti”*;
- in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 143/2022, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 208 D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 21, comma 3, del contratto di concessione, in data 07/02/2023 le parti hanno proceduto alla stipulazione di atto transattivo allo scopo di assicurare *“da un lato la formalizzazione di una rimodulazione del piano economico finanziario limitata alle annualità 2022/2023, senza alcuna modifica definitiva dell'originario assetto sinallagmatico, dall'altro l'espletamento di un servizio di rilevanza collettiva senza oneri a carico del Comune”*;

considerato che:

- con istanza assunta tramite PEC del 10/02/2026 la Società concessionaria G.I.P.A. S.r.l. ha richiesto l'adeguamento del canone di concessione *“in ragione dell'installazione di ulteriori punti luce di rete ordinati da codesta Amministrazione, come da sottostante tabella, e degli aggiornamenti ISTAT maturati alla data odierna:*

Nuovi punti luce installati nell'anno 2025:

data attivazione	Elenco punti luce aggiuntivi affidati con interventi extra contrattuali	N	W
03/03/2025	Vicolo Pompeo Barba	5	26

04/03/2025	Via Leopardi e trav. Sa Alfieri	5	31
20/03/2025	Pineta Fusaro di Avella	21	44
22/10/2025	Parcheggio Cimitero lato nord	9	31
31/10/2025	Parcheggio Cimitero lato est	2	31
18/11/2025	Via Giordano Bruno	1	31
02/12/2025	Via Scandone	1	31

- giusta comunicazione del Comune di Avella, è stato richiesto alla Società concessionaria di trasmettere la documentazione e le integrazioni dettagliate a supporto sia della richiesta di aggiornamento del canone per l'annualità 2026, così come prescritto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale;
- in riscontro a tale richiesta, con documentazione acquisita in data 10.02.2026 dal Comune di Avella, la Società concessionaria ha trasmesso il comunicato I.S.T.A.T. pubblicato in seno alla G.U. 19/2025 contemplante gli *“INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, RELATIVI AL PERIODO DI RIFERIMENTO RICHIESTO, CHE SI PUBBLICANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 (DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI), ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA)”*;
- in particolare, la Società concessionaria ha specificato di aver applicato un coefficiente complessivo di rivalutazione inferiore ai parametri elaborati dall'I.S.T.A.T. per l'annualità 2025 (0,90%);

Per cui si prospetta la seguente tabella di aggiornamento del canone annuo da riconoscere alla società concessionaria G.I.P.A. srl per l'annualità 2026:

Anno 2025	Numero punti luce	manutenzione	energia	totale
Canone aggiornato al 2025	1754			223.798,79€

Adeguamento ISTAT anno 2025				2.014,19€
Estensione di rete	44	70,47	28,56	4.357,32€
Totale canone				230.170,30 €

rilevato che:

- l'adeguamento del canone agli indici ISTAT, collegato all' annualità 2026, è espressamente previsto dall'art. 34 della convenzione sottoscritta in data 05/08/2019 (rep. n. 29);
- ai sensi dell'art. 175, comma 4, D. Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, non ricorre alcuna modifica sostanziale della vigente concessione poiché gli importi contemplati per l'estensione della rete non superano *"a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a); b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale"*;

preso atto che:

- la proprietà degli impianti corrispondenti ai punti luce installati sul territorio comunale ed ulteriori a quelli contemplati dalla convenzione stipulata in data 05/08/2019 sarà iscritta nel registro dei beni patrimoniali del Comune di Avella;
- bisogna procedere alla liquidazione del costo di manutenzione secondo semestre 2025, per ampliamento della rete, pari ad € 2.178,44 oltre iva, e dell'aggiornamento ISTAT del canone di concessione per l'annualità 2026 pari ad € 230.170,30 oltre iva;

Vista la fattura n. 4 del 23.02.2026, acquisita al prot. n. 2396 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 10.430,94 di cui € 8.549,95 per imponibile ed € 1.880,99 per iva, emessa dall'operatore G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645);

visti:

- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento di contabilità e quello per l'acquisto di beni e servizi;
- il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

La presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto** che l'importo complessivo annuale pari a € 230.170,30 oltre iva è già ritualmente assunto in esecuzione del rapporto convenzionale in atto con la Società concessionaria;
- **di procedere a liquidare** la fattura n. 4 del 23.02.2026, acquisita al prot. n. 2396 del 26.02.2026, dell'importo pari ad € 10.430,94 di cui € 8.549,95 per imponibile ed € 1.880,99 per iva, emessa dall'operatore G.I.P.A. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Avella (AV) alla Piazza degli Ortaggi n. 4 (Cod. Fisc. – P.IVA: 03023240645);
- **di dare atto** che la spesa risulta imputata al Capitolo 1014.1 del bilancio comunale;
- **di liquidare** l'importo di € 10.430,94 , tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla G.I.P.A. S.r.l., IBAN: IT 12A0306915103100000010067;
- **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 03/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 CIG: 7564700BE9 CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE F.T.T. Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.05.004	10.5	1014.1		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
152	€ 10.430,94	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: G.I.P.A. SRL - Progressivo Fornitore: 4192
Codice Fiscale: 03023240645 P.Iva: 03023240645

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
325	10.430,94	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

G.I.P.A. SRL

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 287, e vi rimarrà fino al 24/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 167 del 09/03/2026;

Oggetto: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, DELLA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO, DELL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) – ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 - CIG: 7564700BE9

Avella (AV), 09/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella